

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2467/2538

นาย ชีเชียง แซ่อึ้ง  
พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

ผู้ร้อง  
ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2496 มาตรา 7 (2), มาตรา 8 ทวิ

ผู้ร้องเป็นบุตรของคนสัญชาติ จีนที่เกิดในราชอาณาจักรไทยจึงได้สัญชาติไทยโดยการเกิดและไม่ปรากฏว่าเป็นบุคคลตามมาตรา8ทวิวรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535มาตรา5ผู้ร้องจึงยังคงได้สัญชาติไทยตามมาตรา7(2)

---

ผู้ร้อง ยื่น คำร้อง ว่า เดิม ผู้ร้อง ชื่อ ชีเชียง แซ่อึ้ง เป็น บุตร คน ที่ 3 ของ นาย เยี้ยวเล้ง แซ่อึ้ง กับ นาง ไหทั้ง แซ่เตีย เกิด ที่ บ้าน เลขที่ 1466 ถนน ทรงวาด อำเภอสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อ วันที่ 26 กันยายน 2479 ผู้ร้อง จึง ได้ สัญชาติ ไทยโดย การ เกิด ตาม พระราชบัญญัติ สัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 7(3)เมื่อ ผู้ร้อง อายุ ได้ 17 ปี ผู้ร้อง เดินทาง ไป ประเทศ จีน และ อยู่ ประเทศ จีน 2 ปี ผู้ร้อง ได้ เปลี่ยน ชื่อ เป็น ลีฮู แซ่อึ้ง ใน ปี 2515 ผู้ร้อง เดินทาง ออกจาก ประเทศ จีน ไป อยู่ ที่ ฮ่องกง ใน ปี 2519 ผู้ร้อง ทราบ ว่า บิดา มารดา ของ ตน ถึงแก่ความตาย แล้วจึง เดินทาง จาก ฮ่องกง กลับมา จัดการ ศพ ผู้ร้อง เคย เรียน ภาษา ไทย ที่ โรงเรียน เพยอิง ถนน ทรงวาด กรุงเทพมหานคร ผู้ร้อง สามารถ อ่าน

และ เขียน ภาษา ไทย ได้ ดี ผู้ร้อง ได้ ยื่น คำร้องขอ พิสูจน์ สัญชาติต่อ กองตรวจ  
คนเข้าเมือง เมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม 2532 แต่ กอง ตรวจ คนเข้า เมือง ยกคำร้อง  
ผู้ร้อง จึง ยื่น คำร้อง เป็น คดี นี้ ขอให้ มี คำสั่งว่า ผู้ร้อง เป็น บุคคล สัญชาติ ไทย

ผู้คัดค้าน ยื่น คำคัดค้าน ว่า ผู้ร้อง มิใช่ บุคคล คนเดียว กันกับ เด็ก ชาย ซีเซียง  
แซ่ฮึง หนังสือเดินทาง ของ ผู้ร้อง ระบุ ไว้ ชัดแจ้ง ว่า ผู้ร้อง เกิด ใน ประเทศ จีน  
ผู้ร้อง ย่อม ไม่ได้ สัญชาติ ไทย หาก พัง ว่า ผู้ร้อง เป็น บุคคล คนเดียว กับ เด็ก  
ชาย ซีเซียง แซ่ฮึง แม้ จะ เกิด ใน ราชอาณาจักร ก็ ตาม แต่ ทั้ง นาย เยี้ยวเล้ง แซ่  
ฮึง และ นาง ไหทั้ง แซ่เตีย ซึ่ง เป็น บิดา มารดา ของ เด็ก ชาย ซีเซียง แซ่ฮึง เป็น  
คนต่างด้าว สัญชาติ จีน มิได้ มี ถิ่นที่อยู่ ถาวร ใน ประเทศไทย เพียงแต่ ได้รับ  
อนุญาต ให้ อยู่ ใน ราชอาณาจักร เพียง ชั่วคราวเท่านั้น เด็ก ชาย ซีเซียง แซ่ฮึง จึง  
ต้อง ถูก ถอน สัญชาติ ไทย ตาม ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13  
ธันวาคม 2515 ข้อ 1 ผู้ร้อง มิใช่ เป็น บุคคล ที่ มี สัญชาติ ไทย ขอให้ ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ยก คำร้องขอ งผู้ร้อง

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ เป็น ว่า ผู้ร้อง ได้ สัญชาติ ไทย โดย การ เกิด

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง รับฟัง ได้ใน เบื้องต้น ว่า เมื่อ  
วันที่ 12 กรกฎาคม 2532 ผู้ร้อง เดินทาง จากเมือง ฮ่องกง เข้า มา ใน ประเทศไทย  
โดย ถือ หนังสือเดินทาง ของ เมือง ฮ่องกง ต่อมา วันที่ 13 กรกฎาคม 2532 ผู้  
ร้อง ได้ ยื่น คำร้อง ขอ พิสูจน์ สัญชาติ ไทย ต่อ พนักงาน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า  
เมือง กรุงเทพมหานคร แต่ อธิบดี กรมตำรวจ มี คำสั่ง ยกคำร้อง ปัญหา ว่า ผู้ร้อง มี

สัญชาติ ไทยหรือไม่ เห็นว่า พยานหลักฐาน ของ ผู้ร้อง จึง มีน้ำหนัก น่าเชื่อ ได้ว่าผู้  
ร้อง เป็น บุคคล เดียว กับ นาย ชีเชียง แซ่ฮึง ซึ่ง เป็น บุตร ของ นาย เยี้ยวเล้ง แซ่  
ฮึง และ นาง ไหทั้ง แซ่เตีย คน สัญชาติ จีน ที่ เกิด ใน ราชอาณาจักรไทย ผู้ร้อง จึง  
ได้ สัญชาติ ไทย โดย การ เกิดตาม พระราชบัญญัติ สัญชาติ ที่ ใช้ บังคับ อยู่ ใน  
ขณะ นั้น และ เนื่องจากไม่ปรากฏ ว่า ผู้ร้อง เป็น บุคคล ตาม มาตรา 8 ทวิ วรรค  
หนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ สัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่ง แก้ไข เพิ่มเติม โดย พระราช  
บัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 5 ผู้ร้อง จึง ยัง คง ได้สัญชาติ ไทย  
ตาม มาตรา 7(2) แห่ง พระราชบัญญัติ สัญชาติ พ.ศ. 2508ซึ่ง แก้ไข เพิ่มเติม โดย  
พระราชบัญญัติ สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535มาตรา 4"

พิพากษายืน

(ยรรยง ปานุราช-ยงยุทธ ธารีสาร-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่2467/2538เป็นคำพิพากษาที่มาเพิ่มเติมความชัดเจนให้แก่  
หลักกฎหมายว่าด้วยขอยกเว้นของการได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยอัตโนมัติ  
โดยผลของมาตรา7ทวิแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่ม  
เติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535 บทบัญญัติของมาตรา7ทวิได้ก่อ

ให้เกิดปัญหาการตีความในหลายกรณีจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายนี้ภายใต้มาตรา 7 ทวิวรรคที่ 1 บุคคลที่เกิดในประเทศไทยย่อมตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของการได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยอัตโนมัติหากมีข้อเท็จจริงตามข้อกำหนดตามมาตรา 7 ทวิวรรคที่ 1 กล่าวคือเป็น "ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวย่อมไม่ได้รับสัญชาติไทยถ้าในขณะที่เกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งได้มีการสมรสกับมารดาหรือมารดาของผู้นั้นเป็น (1) ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย (2) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราวหรือ (3) ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง" จึงอาจสรุปได้ว่าบุคคลที่เกิดในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 อันเป็นวันที่มาตรา 7 ทวิมีผลย่อมไม่มีสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยการเกิดโดยอัตโนมัติหากมีข้อเท็จจริงครบตามข้อกำหนดของมาตรา 7 ทวิวรรคที่ 1 กล่าวคือ 1. เกิดในประเทศไทย 2. มีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวไม่ว่าจะจดทะเบียนสมรสกันหรือไม่ก็ตาม 3. มีบิดาตามกฎหมายหรือมีบิดาที่มีได้สมรสกับมารดาหรือมีมารดาเป็นคนเข้าเมืองในลักษณะไม่ถาวร นอกจากนั้นบุคคลที่เกิดก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 และมีสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยการเกิดโดยอัตโนมัติอาจเสียสัญชาติไทยนี้หากมีข้อเท็จจริงครบตามข้อกำหนดของมาตรา 7 ทวิวรรคที่ 1 เพราะมาตรา 11 วรรคที่ 1 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 กำหนดว่า "บทบัญญัติมาตรา 7 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้มีผลใช้บังคับกับผู้เกิดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย" ศาลฎีกาในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2467/2538 ได้ยอมรับว่านาย ชีเชียงแซ่ฮึงซึ่งเกิดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2479 จากบิดาและมารดาซึ่งมีสัญชาติจีนแต่เป็นคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยหลักดินแดนตามพระราชบัญญัติสัญชาติที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น กล่าวคือมาตรา 3(3) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ

พ.ศ.2456(1)และนอกจากนั้นศาลนี้ยังชี้ว่านาย ชีเชียงไม่ตกอยู่ภายใต้มาตรา7ทวิ  
วรรคที่1แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติมโดยพระราช  
บัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535(2)และที่น่าสังเกตต่อไปว่าศาลฎีกาในคำพิพากษา  
ศาลฎีกาที่2467/2538ยังยืนยันว่านาย ชีเชียงยังมีสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนตาม  
มาตรา7(2)แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติมโดยพระ  
ราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535(3)อีกด้วย จึงควรที่จะมาแสวงหาความเข้าใจ  
ในเหตุผลเบื้องหลังคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ (1)นาย ชีเชียงผู้ร้องมีสัญชาติไทย  
โดยการเกิดหรือไม่เพราะเหตุใด เป็นสิ่งที่แน่นอนที่จะต้องนำเอากฎหมายที่มีผลใน  
ขณะที่บุคคลเกิดมากำหนดสัญชาติโดยการเกิดของบุคคลดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงรับฟัง  
เป็นยุติได้ว่าบุคคลเกิดในประเทศไทยบุคคลจึงได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดย  
การเกิดโดยผลของมาตรา3(3)แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2456ซึ่งกำหนด  
ให้"บุคคลผู้ได้กำเนิดในพระราชอาณาจักรสยาม"เป็นคนไทย (2)นาย ชีเชียงตกอยู่  
ภายใต้มาตรา7ทวิวรรคที่1แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ซึ่งถูกแก้ไขและ  
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535อันทำให้เสียสัญชาติไทยโดย  
การเกิดโดยผลของมาตรา11วรรคที่1แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับ  
ที่2)พ.ศ.2535หรือไม่เพราะเหตุใด นอกจากนั้นศาลฎีกาในคำพิพากษาศาลฎีกา  
ที่2467/2538ยังได้ยืนยันแนวความคิดของศาลฎีกาในคำพิพากษาศาลฎีกา  
ที่7376/2537ว่าบุคคลที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่26กุมภาพันธ์2535จากบิดาและ  
มารดาต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยย่อมไม่ตกอยู่ภายใต้มาตรา7ทวิวรรคที่1แห่งพระ  
ราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับ  
ที่2)พ.ศ.2535เป็นความชัดเจนที่บุคคลในข้อเท็จจริงดังกล่าวมีข้อเท็จจริงตามข้อ  
กำหนดของมาตรา7ทวิวรรคที่1กล่าวคือ ในประการแรกเมื่อนาย ชีเชียงเกิดใน  
ประเทศไทยเขากีย่อมมีข้อเท็จจริงตามองค์ประกอบแห่งข้อเท็จจริงประการที่1ตาม  
ข้อกำหนดของมาตรา7ทวิวรรคที่1 และในประการที่สองเมื่อนาย ชีเชียงมีบิดาและ

มารดาเป็นต่างด้าวเขากีย่อมมีข้อเท็จจริงตามองค์ประกอบแห่งข้อเท็จจริงประการ  
ที่2ตามข้อกำหนดของมาตรา7ทวิวรรคที่1 แต่เนื่องจากในขณะที่นาย ชีเชียงเกิด  
บิดาและมารดาของนาย ชีเชียงมีสถานะเป็นคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยบุคคล  
ทั้งสองจึงไม่มีสถานะเป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองมาในลักษณะไม่ถาวรแม้ว่า  
มาตรา7ทวิวรรคที่3จะกำหนด"ให้ถือว่าผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติ  
ไทยตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม  
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเว้นแต่จะมีการสั่งเป็นอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการ  
นั้น"โดยผลของมาตรา11วรรคที่1แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับ  
ที่2)พ.ศ.2535มาตรา7ทวิวรรคที่3ย่อมมีผลต่อบิดาและมารดาของนาย ชีเชียงเพียง  
ตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ.2535เป็นต้นไปเท่านั้นดังนั้นในขณะที่นาย ชีเชียงเกิด  
บุคคลทั้งสองจึงมีสถานะเป็นคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยมิใช่"ผู้ที่เข้ามาอยู่ใน  
ราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง"ตามข้อ  
สันนิษฐานทางกฎหมายของมาตรา7ทวิวรรคที่3บุคคลทั้งสองมีสถานะเป็น"ผู้ที่เข้ามา  
อยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง"ภาย  
หลังจากที่นาย ชีเชียงเกิดแล้วข้อเท็จจริงนี้จึงไม่อาจทำให้นาย ชีเชียงมีข้อเท็จจริง  
ตามองค์ประกอบแห่งข้อเท็จจริงประการที่3ตามข้อกำหนดของมาตรา7ทวิวรรคที่1  
เมื่อปรากฏว่านาย ชีเชียงไม่มีข้อเท็จจริงครบองค์ประกอบแห่งข้อเท็จจริง  
ทั้ง3ประการตามข้อกำหนดของมาตรา7ทวิวรรคที่1จึงสรุปได้ว่านาย ชีเชียงไม่ตกอยู่  
ภายใต้มาตรา7ทวิวรรคที่1นี้อันมีผลต่อมาในเสียสัญชาติไทยโดยผลของ  
มาตรา11วรรคที่1แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535 (3)นาย ชีเชียงมี  
สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนตามมาตรา7(2)แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ  
พ.ศ.2508ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับ  
ที่2)พ.ศ.2535หรือไม่เพราะเหตุใด ศาลฎีกาในคำพิพากษาศาลฎีกาที่2467/2538ได้  
กล่าวยอมรับต่อไปอีกว่านาย ชีเชียง "ผู้ร้องจึงยังคงได้สัญชาติไทยตาม

มาตรา7(2)แห่งพระราชบัญญัติสัญญาชาติพ.ศ.2508ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญญาชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535มาตรา4" ขอให้สังเกตว่าศาลฎีกาในคำพิพากษาศาลฎีกาที่2467/2538ยอมรับเช่นนี้โดยมิได้แสดงเหตุผลใดๆอีกทั้งที่เป็นประเด็นที่รอคอยจึงขอทำความเข้าใจเหตุไฉนที่นี้ ดังที่กล่าวมาแล้วว่ากฎหมายสัญญาชาติใหม่ที่มีผลในวันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ.2535ย่อมมีผลบังคับต่อการได้สัญญาชาติไทยการเสียสัญญาชาติไทยและการกลับคืนสัญญาชาติไทยของบุคคลธรรมดา นับแต่วันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ.2535เป็นต้นไปดังนั้นมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติสัญญาชาติพ.ศ.2508ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติมใหม่โดยพระราชบัญญัติสัญญาชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535จึงมีผลเฉพาะต่อผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติสัญญาชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535มีผลกล่าวคือตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ.2535เท่านั้นนาย ชีเชียงไม่อาจจะได้รับผลจากมาตรา7(2)ใหม่โดยตรงเพราะเกิดก่อนวันที่มาตรา7(2)ใหม่มีผล แม้ว่ามาตรา10แห่งพระราชบัญญัติสัญญาชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535จะกำหนดว่า"บทบัญญัติมาตรา7(1)แห่งพระราชบัญญัติสัญญาชาติพ.ศ.2508(ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้มีผลใช้บังคับกับผู้เกิดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย"แต่นาย ชีเชียงก็ไม่อาจจะได้รับผลของมาตรา10นี้เพราะนาย ชีเชียงมิใช่บุคคลที่เกิดก่อนวันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ.2535โดยมีข้อเท็จจริงตามข้อกำหนดของมาตรา7(1)ใหม่กล่าวคือเป็น"ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย"เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่านาย ชีเชียงมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวจึงไม่มีข้อกังขาว่ามาตรา10แห่งพระราชบัญญัติสัญญาชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535ไม่อาจทำให้นาย ชีเชียงได้รับผลย้อนหลังของมาตรา7(1)ใหม่ จะเหลือก็แต่มาตรา11วรรคที่1แห่งพระราชบัญญัติสัญญาชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535ซึ่งกำหนดให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายใหม่มีผลต่อผู้ที่เกิดก่อนวันที่กฎหมายใหม่มีผลมาตรานี้กำหนดว่า"บทบัญญัติมาตรา7ทวิแห่งพระราชบัญญัติสัญญาชาติพ.ศ.2508ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้มีผลใช้บังคับกับผู้เกิดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย"เมื่อพิจารณาบทบัญญัตินี้แล้วจึง

สรุปได้ว่าบุคคลที่อาจได้รับผลของมาตรา11วรรคที่1นี้จึงต้องมีข้อเท็จจริงตามข้อกำหนดของมาตรา11วรรคที่1กล่าวคือเป็นผู้เกิดก่อนวันที่พระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535มีผลบังคับกล่าวคือวันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ.2535ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่านาย ชีเชียงเป็นบุคคลที่อาจได้รับผลของมาตรา11วรรคที่1นั่นคืออาจได้รับผลของมาตรา7ทวิแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติมใหม่โดยพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535 จึงต้องมาพิจารณาว่ามาตรา7ทวิอาจมีผลอย่างไรต่อบุคคลที่มีข้อเท็จจริงเช่นนาย ชีเชียง ขอให้ตระหนักว่ามาตรา7ทวิเป็นบทบัญญัติที่กำหนดข้อเท็จจริงอันเป็นข้อยกเว้นของการได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยการเกิดตามมาตรา7(2)แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติมใหม่โดยพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535โดยผลของเรื่องมาตรา7ทวิจึงมีผลต่อบุคคลได้ใน2ลักษณะกล่าวคือในลักษณะแรกหากบุคคลมีข้อเท็จจริงครบองค์ประกอบแห่งข้อเท็จจริงตามข้อกำหนดของมาตรา7ทวิบุคคลก็จะมีสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยการเกิดโดยอัตโนมัติตามข้อกำหนดของวรรคที่1และจะมีสถานะเป็นคนเข้าเมืองในลักษณะที่ผิดกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองตามข้อกำหนดของวรรคที่3และหากรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ได้สัญชาติไทยตามข้อกำหนดของวรรคที่2สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนที่ได้รับก็คือสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยผลของคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโดยผลของความเป็นไทยในลักษณะดังกล่าวจะทำให้บุคคลดังกล่าวอาจถูกรัฐมนตรีสั่งถอนสัญชาติไทยได้เองโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติมใหม่โดยพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535 ในอีกลักษณะหนึ่งหากบุคคลไม่มีข้อเท็จจริงครบองค์ประกอบแห่งข้อเท็จจริงตามข้อกำหนดของมาตรา7ทวิบุคคลก็จะมีข้อยกเว้นของการได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยการเกิดโดยผลของกฎหมายตามข้อกำหนดของวรรคที่1บุคคลในลักษณะนี้จึงอาจมีสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดย



การเกิดโดยผลของกฎหมายที่กำหนดให้บุคคลที่เกิดในประเทศไทยได้สัญชาติไทย โดยหลักดินแดนในขณะที่เกิดอันได้แก่มาตรา3(3)แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2456หรือมาตรา7(3)แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2495ฉบับดั้งเดิมหรือ มาตรา7(3)แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2495ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่3)พ.ศ.2499หรือพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2495ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่4)พ.ศ.2503หรือ มาตรา7(3)แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ฉบับดั้งเดิมหรือมาตรา7(3)แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ สัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535ในกรณีของนาย ชีเชียง เมื่อเขาเกิดในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2479เขาจึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยหลักดินแดนโดยผลของ มาตรา3(3)แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2456 บุคคลที่เกิดในประเทศไทยแต่ตก อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของการได้สัญชาติจากดินแดนย่อมไม่อาจได้สัญชาติไทยโดยการ เกิดจากดินแดนนั้นได้ดังนั้นสิทธิในสัญชาติที่ได้รับจึงเป็นสิทธิตามกฎหมายที่มีผล ตอนเกิดมิใช่เป็นสิทธิตามกฎหมายที่มายกเลิกข้อยกเว้นซึ่งเป็นกฎหมายที่มีผลภาย หลังการเกิดของบุคคล ตัวอย่างเช่นนาย ก. ซึ่งเกิดในประเทศไทยเมื่อพ.ศ.2518แต่ นาย ก. มีข้อเท็จจริงอันทำให้ตกอยู่ภายใต้ข้อ2แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับ ที่337ลงวันที่13ธันวาคมพ.ศ.2515ดังนั้นนาย ก. จึงไม่อาจมีสัญชาติไทยโดยหลักดิน แดนโดยการเกิดตามมาตรา7(3)แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ต่อมาเมื่อมี การยกเลิกข้อ2แห่งประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่337และนาย ก. ไม่ตกอยู่ภายใต้ มาตรา7ทวิวรรคที่1ซึ่งมาทำหน้าที่เป็นข้อยกเว้นของหลักการได้สัญชาติไทยโดย หลักดินแดนแทนประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่337นั่นก็คือข้อยกเว้นของหลักการได้ สัญชาติไทยที่มีอยู่ในขณะที่นาย ก. เกิดได้ตกไปภายหลังการเกิดของนาย ก.เมื่อข้อ ยกเว้นตกไปนาย ก. จึงกลับบริโภคนิติในสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยการเกิด ตามมาตรา7(3)แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ได้สัญชาติไทยที่ได้กลับมาย่อม

มิใช่สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีผลภายหลังการเกิดของนาย ก. จึงอาจสรุปได้ว่าโดยผลของมาตรา11วรรคที่1แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535บุคคลที่เกิดก่อนวันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ.2535แต่ไม่มีข้อเท็จจริงตามมาตรา7ทวิวรรคที่1ย่อมมีสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยการเกิดตามกฎหมายสัญชาติที่มีผลในขณะที่บุคคลนั้นเกิดเพราะไม่มีข้อยกเว้นของการได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนดังนั้นบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยการเกิดอยู่ก่อนวันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ.2535ก็จะมีสัญชาตินี้อยู่ต่อไปส่วนบุคคลที่ตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของการได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่337และไม่มีสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยการเกิดก็จะกลับมีสัญชาตินี้ในวันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ.2535 แต่ปัญหาที่ว่าบุคคลนั้นจะมีสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยผลของกฎหมายที่ผลภายหลังการเกิดของบุคคลหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวมานั้น ดังนั้นบุคคลในลักษณะของนาย ขี เชียงจะมีสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนตามมาตรา7(2)แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535หรือไม่จึงขึ้นอยู่กับพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ซึ่งถูกแก้ไขนี้และพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535นั่นเอง การทบทวนความเข้าใจหลักกฎหมายสัญชาติในลักษณะดังกล่าวมาจะทำให้เราตระหนักถึงช่องว่างที่เกิดจากการที่มาตรา10แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535กล่าวคือในขณะที่มาตรานี้กำหนดให้มาตรา7(1)ใหม่มีผลย้อนหลังแก่ผู้ที่เกิดก่อนวันที่กฎหมายใหม่มีผลแต่มาตรานี้มิได้กำหนดให้มาตรา7(2)ใหม่มีผลย้อนหลังแก่ผู้ที่เกิดก่อนวันที่กฎหมายใหม่มีผลและไม่ตกอยู่ภายใต้มาตรา7ทวิแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535ดังนั้นหากพิจารณาแต่เพียงตัวอักษรของบทบัญญัติของมาตรา10นาย ขี เชียงย่อมไม่อาจบริโภคลิทธิในสัญชาติไทยตามมาตรา7(2)ใหม่เพราะมาตรา10นี้มิได้กำหนดให้มาตรา7(2)มีผลย้อน

หลังแก้บุคคลที่เกิดก่อนวันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ.2535 ดังนั้นการที่ศาลฎีกาในคำพิพากษาศาลฎีกาที่2467/2538ยืนยันว่านาย ชีเชียงมีสัญชาติไทยตามมาตรา7(2)ใหม่จึงเป็นการยืนยันมากไปกว่าความหมายตามตัวอักษรของบทบัญญัติของมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535ขอให้สังเกตว่ามีใช้ครั้งแรกที่ศาลฎีกาได้ยืนยันมากไปกว่าความหมายตามบทบัญญัติของกฎหมายลายลักษณ์อักษรการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หากการใช้กฎหมายตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัดไม่ทำให้เกิดความถูกต้องและความยุติธรรมแก่คดีได้อย่างเพียงพอ หากศาลฎีกาต้องการจะยอมรับว่าบุคคลซึ่งเกิดก่อนวันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ.2535และไม่ตกอยู่ภายใต้มาตรา7ทวิวรรคที่1ย่อมมีสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนตามมาตรา7(2)ใหม่ก็จะต้องทำให้แนวความคิดที่จะขยายผลของมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535ปรากฏชัดขึ้นมาในแนวคำพิพากษาศาลฎีกาในวาระต่อไปเป็นการยากที่คำพิพากษาบรทัดฐานจะเกิดจากคำพิพากษาเพียงฉบับเดียวมิใช่หรือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่2467/2538และความชัดเจนของแนวคำพิพากษาศาลฎีกาไทยว่าด้วยมาตรา 7ทวิแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535 จนถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่2467/2538นี้เราอาจจะสรุปแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับมาตรา7ทวิแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535ได้ในหลายข้อเท็จจริงแล้วกล่าวคือ ในประการแรกแม้ว่าคำพิพากษาศาลฎีกาที่2901/2535จะมีความเห็นเป็นอย่างอื่นศาลฎีกาในคำพิพากษาต่อมาก็ยอมรับว่าอย่างชัดเจนและเป็นแนวเดียวกันว่าบุตรของชายไทยหรือหญิงไทยที่เกิดในประเทศไทยย่อมไม่ตกอยู่ภายใต้มาตรา7ทวิวรรคที่1(คำพิพากษาศาลฎีกาที่2246/2535,คำพิพากษาศาลฎีกาที่2901/2535,คำพิพากษาศาลฎีกาที่1450/2536และคำพิพากษาศาลฎีกาที่7227/2537 ไม่ว่าบุคคลอีกฝ่ายจะมีข้อเท็จจริงเช่นใด และเป็นสิ่งที่ชัดเจนอีกเช่นกันว่าบุคคลที่เกิดในประเทศไทยจากบิดาและ

มารดาที่เป็นคนต่างด้าวย่อมตกอยู่ภายใต้มาตรา7ทวิวรรคที่1หากบิดานั้นเข้าเมืองมา  
ในลักษณะไม่ถาวรทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงสถานภาพของมารดาต่างด้าว่าเป็นเช่น  
ใดการที่มารดาเป็นคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยหรือการที่มารดาเป็นคนต่างด้าวที่  
มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวไม่อาจช่วยให้บุคคลดังกล่าวหลุดพ้นจากมาตรา7ทวิ  
วรรคที่1(คำพิพากษาศาลฎีกาที่2901/2535,2221/2538และ4923/2538 ในประการ  
สุดท้ายที่ปรากฏอย่างชัดเจนแล้วก็คือบุคคลที่เกิดในประเทศไทยจากบิดาและมารดา  
ซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยย่อมไม่ตกอยู่ภายใต้มาตรา7ทวิวรรคที่1(คำ  
พิพากษาศาลฎีกาที่7376/2537และ2467/2538) ?พันธุ์ทิพย์กาญจนะจิตราสาย  
สุนทร?